

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5027/2541

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นั่งบัณฑิ โดยนางนงเยาว์ ไชยโรจน์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 18

ป.วิ.พ. มาตรา 1 (11), มาตรา 55, มาตรา 172

โจทก์ฟ้อง น.บุตติ โดย ย.เป็นจำเลย ขอให้บังคับชำระหนี้เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีและหนี้บัตรเครดิตธนาคารโจทก์พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์จนกว่าจะชำระเสร็จ โดยบรรยายฟ้องในส่วนที่เกี่ยวกับเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีว่า จำเลยเป็นลูกค้าของธนาคารโจทก์ เปิดบัญชีเดินสะพัดไว้กับโจทก์ และในส่วนที่เกี่ยวกับบัตรเครดิต ธนาคารระบุว่า จำเลยยื่นคำขอเป็นผู้ถือบัตรเครดิต ซึ่งในคำขอเปิดบัญชีกระแสรายวันระบุว่า ย.ใช้ชื่อในการประกอบธุรกิจว่า น.บุตติ ในหนังสือสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีจึงระบุว่า น.บุตติ โดย ย.เป็นผู้กู้ ส่วนในใบสมัครและข้อตกลงการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตก็ระบุว่า น.บุตติ โดย ย. ย่อมเห็นได้ว่า น.บุตติเป็นนามสัญญาในทางการค้าของ ย. ดังนั้น คำฟ้องของโจทก์ที่ระบุว่า น.บุตติ ในช่องคู่ความ และที่ระบุว่าโจทก์ขอยื่นฟ้อง น.บุตติ โดย ย.จำเลย จึงหมายความว่าถึงฟ้อง ย.ในนามเจ้าของสัญญา น.บุตติ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกา ขอให้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาใหม่ อุทธรณ์เช่นนี้เป็นคดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาค่าเงินได้ เสียค่าขึ้นศาลเพียง 200 บาท ตามบัญชีท้าย ป.วิ.พ. ตาราง 1 ข้อ 2 (ก)

โจทก์อุทธรณ์ข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกา ขอให้ศาลชั้นต้นพิจารณา
พิพากษาใหม่ อุทธรณ์เช่นนี้เป็นคดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็น
ราคาเงินได้ เสียค่าขึ้นศาลเพียง 200 บาท ตามบัญชีท้าย ป.วิ.พ. ตาราง1 ข้อ 2 (ก)

(สมศักดิ์ วงศ์ยืน-สุชาติ ถาวรวงษ์-ระพีณ บุญสิทธิ)

ศาลแพ่ง - นายสมบูรณ์ ศรีมณี

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ